Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
8ª Vara Cível

Autos: 0819867-93.2024.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar
Autor: Luísa Francisco Lopes
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos, etc.

Luísa Francisco Lopes (CPF 095.852.191-31), criança nascida em 25/09/2018, representada por sua mãe *Ana Paula Francisco da Silva*, propôs **ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral** em face de Unimed Campo Grande (CNPJ 03.315.918/0001-18), alegando que é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, assim, necessita de tratamento continuado, pelo método ABA, que envolve sessões de psicoterapia, terapia ocupacional e fonaudiologia. Contudo, além da mensalidade do plano de saúde – R$ 194,00/mês – também sofre a cobrança de altos valores (~ R$ 2.195,54) a título de coparticipação, o que considera abusivo, por entender que *"a cobrança de coparticipação inviabiliza o tratamento e perde a função social do contrato"*. Ademais, alegou que *"a requerida vem cobrando valor referente a terapias realizadas no ano de 2023, que a empresa propositalmente deixou acumular para que possa inviabilizar o pagamento e continuidade do contrato da autora"*. Assim, afirmou que *"busca uma decisão do Poder Judiciário para que este obrigue a requerida a não lançar/cobrar valores de coparticipação no atendimento das terapias seriadas realizadas pela autora, nos termos e fatos aqui narrados, mas cobrar apenas a mensalidade de forma 'normal' e válida"* (f. 12), entendendo inclusive que faz jus à restituição em dobro dos valores pagos a título de coparticipação e a indenização por dano moral diante da cobrança abusiva. Requereu, em suma, *(a)* a justiça gratuita; *(b)* a tutela de urgência para impor à ré *"a suspensão de toda cobrança de coparticipação em decorrência dos atendimentos nas terapias seriadas, determinando que os boletos constem apenas os valores das mensalidades"*; *(c)* a inversão do ônus da prova, por aplicação do CDC; e *(d)* a procedência do pedido para confirmar a tutela de urgência, condenando a parte ré na obrigação de afastar a cobrança de coparticipação, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais (f. 01-21 e 57-59). Juntou documentos (f. 22-39).

Deferida a justiça gratuita, a inicial foi recebida, com o indeferimento da tutela de urgência (f. 42-44 e 60). Contudo, em decisão monocrática proferida em 06/05/2024, o Eg. TJMS deferiu *"tutela de urgência de natureza cautelar para determinar à agravada que limite a cobrança de coparticipação do tratamento multidisciplinar ao valor de 50% da Tabela da Unimed Campo Grande, considerando o tratamento como evento único" – AgI 1405727-08.2024.8.12.0000* (f. 66-72).

Modelo 229594 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3388, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-8vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 21/08/2025 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819867-93.2024.8.12.0001 e código rBTStiGc.

A parte ré foi citada (f. 65) e pessoalmente intimada para cumprir a r. decisão (f. 78-79), depois, se habilitou nos autos (f. 80-157) e compareceu à audiência de conciliação, mas não houve composição de acordo (f. 158).

Em contestação, a ré *Unimed* alegou a inépcia da petição inicial, porque a autora não teria formalizado um pedido final. No mérito, defendeu que o plano contratado pela autora possui baixo valor de mensalidade (R$ 194,64) justamente porque se exige a coparticipação de 50% do beneficiário, em cada evento (consulta e exames), limitado ao valor máximo de R$ 174,98 por evento coberto, o que está expresso no contrato, e assim, o afastamento da cobrança do fator participativo implicaria em desequilíbrio contratual entre as partes. Afirmou que a tabela de valores de cada procedimento está disponível aos usuários do plano, e nela está prevista a cobrança de R$ 108,04 como coparticipação (50%) nas Terapias ABA Psicologia Pediatrica, não havendo qualquer abusividade nas cobranças, que foram realizadas regularmente conforme previsão contratual e considerando o grande número de sessões de terapia realizadas pela autora, o que tem amparo legal (Lei 9.656/98, art. 16, VIII). Apontou que a parte autora não provou quais os valores pagos que pleiteia reembolso e não comprovou ter sofrido qualquer dano moral. Requereu o acolhimento da preliminar de inépcia ou a improcedência dos pedidos (f. 159-171). Juntou documentos (f. 172-345).

Apesar de intimada para tanto, a autora não impugnou a contestação (f. 347-348) e, com a intimação das partes para especificação de provas, apenas a parte autora pugnou pela juntada de *"notas fiscais e comprovantes de pagamentos relativos ao tratamento da autora"* (f. 352, 353-354 e 358-360).

Na sequência, atendendo à ordem deste Juízo (f. 366), a parte ré juntou os documentos (f. 370-386), sobre os quais se manifestaram a autora (f. 389-393) e o Ministério Público (f. 396-404).

Na sequência, veio aos autos a informação de que, embora deferida a tutela cautelar de urgência liminarmente (f. 66-72 e 361-365), quando da análise do mérito recursal, o Eg. TJMS negou provimento ao agravo de instrumento, consignando que *"o valor cobrado a título de coparticipação está dentro do limite de 50% do valor do contrato com o prestador, no percentual de 50% do valor contratado, não há falar em abusividade no cumprimento da obrigação" – AgI 1405727-08.2024.8.12.0000* (f. 407-419 e 428-449), e assim, restabeleceu-se os efeitos da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência.

Reconhecendo-se cabível o julgamento da lide no estado em que se encontra, determinou-se a conclusão dos autos para prolação de sentença (f. 420).

É o relatório. Passo a Julgar:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 21/08/2025 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819867-93.2024.8.12.0001 e código rBTStiGc.

De início, não havendo necessidade de produzir outras provas, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença. A este respeito, aliás, friso ser entendimento pacífico no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ, 2ª Turma, REsp. 1.193.852-MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2010, DJe 06.04.2010).

1. Das questões pendentes, preliminares ou prejudiciais:

Em análise à contestação (f. 159-171), se extrai que alegada unicamente a preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que a autora "não formula pedidos finais" (f. 159).

Não obstante, a lei processual impõe que *"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé"* (CPC, art. 322, § 2º), e assim, ainda que a autora não tenha formalizado pedido de procedência ao final de sua petição inicial, não descrevendo com exatidão quais suas pretensões. Em análise do conjunto da postulação, se extrai que pretende com esta ação o afastamento da forma de cobrança de coparticipação por cada evento, querendo a intervenção judicial para que todo o tratamento mensal, em terapias seriadas, seja considerado como um único procedimento (terapia ABA), bem como pugnou pela restituição (em dobro) de valores pagos e por uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Todas estas pretensões foram rebatidas na contestação pela parte ré, evidenciando que a falta de individualização do pedido final não prejudicou em nada o contraditório, assim, REJEITO a alegação preliminar de inépcia da inicial.

Não havendo outras questões pendentes, preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, nem nulidades a serem sanadas, passo ao exame de mérito.

2. Da limitação da coparticipação do beneficiário do plano de saúde:

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, representada pelo Contrato de Plano de Saúde firmado entre as partes em 11/04/2023 (doc. f. 172-218), com as seguintes especificações (f. 179):

NOME DO PLANO	UNIVIDAS IND/FAM. A+H+OB ENF.MUN. COPART.
Nº DE REGISTRO NA ANS	467.908/12-3
TIPO DE CONTRATAÇÃO	INDIVIDUAL OU FAMILIAR
SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA
FORMAÇÃO DO PREÇO	PRÉ-PAGAMENTO
MECANISMOS DE REGULAÇÃO FINANCEIRA	COM COPARTICIPAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) EM CONSULTAS E EXAMES / PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
ACOMODAÇÃO HOSPITALAR	ENFERMARIA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA	MUNICIPAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 21/08/2025 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819867-93.2024.8.12.0001 e código rBTStiGc.

Portanto, tratando-se de contrato de **plano privado de assistência à saúde** firmado com a UNIMED CG, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conquanto já sedimentado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça que: *"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"* (STJ, súmula 608).

Ademais, tal contrato é regido pela Lei 9.656/1998 e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, havendo previsão expressa de que *"dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: [...] VIII - a franquia, os limites financeiros ou* ***o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário****, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica"* (Lei 9.656/1998, art. 16).

No caso, como se apontou anteriormente há expressa indicação no contrato firmado entre as partes quanto à "COPARTICIPAÇÃO DE 50% EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS", bem como que (f. 180): "6.1 Será cobrado mensalmente a título de mensalidade o valor de R$ 194,64"; "8.1 Este produto prevê a coparticipação em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais com valor de 50% (cinquenta por cento) da Tabela Unimed Campo Grande, limitados ao valor máximo de R$ 174,98 (cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) por evento realizado, assim considerados individualmente", bem como que (f. 204): "22.2 O CONTRATANTE obriga-se a pagar à UNIMED, os valores referentes às mensalidades, coparticipações, 2ª via de cartão de identificação e serviços aditivados ao contrato, até os seus respectivos vencimentos, conforme acordado na Proposta de adesão, através da emissão de boleto mensal".

No caso, como expôs a autora, por ser criança portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), possui necessidade de realizar **várias** sessões de terapia ABA, e a cobrança de 50% do valor de cada uma das sessões torna o contrato excessivamente oneroso, demonstrando que *(a)* na fatura vencida em 15/02/2024, foi cobrado R$ 194,64 de mensalidade e mais R$ 2.195,54 de coparticipação (f. 32); *(b)* na fatura vencida em 15/03/2024, foi cobrado R$ 194,64 de mensalidade e mais R$ 2.672,72 de coparticipação (f. 31); e *(c)* na fatura vencida em 15/04/2024, foi cobrado R$ 213,38 de mensalidade e mais R$ 1.889,20 de coparticipação (f. 30).

Pois bem, a Agência Nacional de Saúde (ANS) impõe na Resolução Normativa 465/2021, com atualização pela RN 469/2021 e RN 539/2022, que:

> "Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 21/08/2025 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819867-93.2024.8.12.0001 e código rBTStiGc.

> § 1º Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo: I - médico assistente; ou II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4º, inciso I. (...)
> § 4º **Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente**. "

De acordo com a interpretação desta norma, a ANS passou a garantir a cobertura obrigatória e sem limite de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais para pessoas com TEA, tudo isso visando o melhor desenvolvimento especialmente das crianças portadoras, diante dos bons resultados que se verifica com a atuação da terapia multidisciplinar nesta fase.

Por isso, ainda que legítima a cobrança de coparticipação, porque encontra amparo na lei e no contrato firmado entre as partes, e ainda que a operadora ré tenha demonstrado o pagamento de valores compatíveis com as várias sessões de terapia ABA realizadas (f. 353-354 e 358-360), uma vez que é impositiva (necessária), mediante recomendação médica, a realização de várias sessões de terapia para o desenvolvimento da criança autista, forçoso reconhecer que a cobrança por cada evento, ao final, inviabiliza a realização do tratamento do transtorno (TEA), sendo um *"fator restritor severo ao acesso aos serviços"*, o que é vedado pelo Conselho Nacional de Saúde[1] (Resolução CONSU 08/1998, art. 2º) , trazendo nítida desvantagem ao contratante-consumidor, o que ainda é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor[2] (CDC, art. 51, IV).

Dessa forma, ponderando que a mensalidade paga pelo plano de saúde deve balizar os interesses dos beneficiários e da operadora, para não causar o desequilíbrio financeiro, sendo também cabível a cobrança do fator participativo (50%) para os demais eventos cobertos (consultas, exames, etc.), **especificamente para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista**, como previsto no § 4º do art. 6º da RN ANS 465 da ANS, para sua execução integral (sem limitações), de acordo com a prescrição do médico assistente, deve se limitar a cobrança do fator coparticipativo.

---

[1] Art. 2º. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados: (...) VII - estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou **fator restritor severo ao acesso aos serviços**; VIII - estabelecer em casos de internação fator moderador em forma de percentual por evento, com exceção das definições específicas em saúde mental.(...).

[2] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam **obrigações** consideradas iníquas, abusivas, **que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada**, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 21/08/2025 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819867-93.2024.8.12.0001 e código rBTStiGc.

A i. Ministra Nancy Andrighi, em caso semelhante, se posicionou nesse sentido: *"Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês,* ***é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário****"* (STJ, REsp nº 2.001.108-MT, Rel Min Nancy Andrighi, j. 03/10/2023).

Nesse sentido, colaciono também outros julgados:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. ***COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO . ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA****. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.*
I . CASO EM EXAME 1. O autor, de 9 anos de idade e portador de leucemia linfoide aguda, necessitava de tratamento quimioterápico por 30 meses. ***Ocorreu cobrança abusiva de coparticipação, inviabilizando o tratamento****. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando a cobrança de coparticipação a R$ 125,00 mensais e determinando a restituição dos valores pagos em excesso. A requerida apelou da decisão.*
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se a cláusula de coparticipação, nos moldes previstos no contrato, é válida, e se a cobrança nos valores praticados pela requerida configura onerosidade excessiva, justificando a limitação da coparticipação e a restituição dos valores pagos a maior .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. ***A cláusula de coparticipação prevista no contrato é válida. No entanto, a cobrança de coparticipação que inviabiliza o acesso ao tratamento médico é considerada abusiva****, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJSP. 4. A cobrança de coparticipação no valor de R$ 250,00 por sessão,* ***em um tratamento de longa duração, configura onerosidade excessiva, na medida em que os valores ultrapassam em até 10 vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, contrariando a própria finalidade do contrato de assistência à saúde****. 5. A sentença limitou corretamente a coparticipação a R$ 125,00 mensais, preservando o equilíbrio contratual e garantindo o acesso ao tratamento quimioterápico. 6. Requerida deve ser condenada à restituição dos valores pagos a título de coparticipação que excedam o limite de R$ 125,00 mensais.*
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, desde que a cobrança não inviabilize o acesso ao tratamento, sob pena de ser considerada abusiva. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 6º, VIII; CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; CPC, art .355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.779/SP, Rel . Min.Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/04/2020; TJSP, Apelação Cível nº 1009418-85.2022.8 .26.0482, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 1ª Câmara de Direito Privado, j . 26/04/2024.
*(****TJSP*** *- Apelação Cível: 10002217120248260180 Espírito Santo do Pinhal, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 07/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau − Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 07/10/2024)*

Modelo 229594 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3388, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-8vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 21/08/2025 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819867-93.2024.8.12.0001 e código rBTStiGc.

"PLANO DE SAÚDE − COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO − ***TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR PARA MENOR AUTISTA − ABUSIVIDADE DA COBRANÇA SEM LIMITAÇÃO*** *− Autor que pretende a declaração de inexigibilidade de coparticipação em plano de saúde − Sentença de parcial procedência,* ***reconhecendo a limitação da cobrança ao valor de uma mensalidade*** *− Recurso da ré − Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa − Menor beneficiário do plano de saúde que possui pertinência para contestar cobrança e exigir restituição de valores pagos − Mérito −* ***Coparticipação que, embora lícita em abstrato, não pode submeter o consumidor a desvantagem exagerada ou obstar a continuidade no plano de saúde − Autor que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e necessita de tratamento interdisciplinar e contínuo − Coparticipação que perfaz a cifra de mais de dez vezes do importe da mensalidade − Razoabilidade da limitação da cobrança, mês a mês, ao valor de uma mensalidade para restabelecer o equilíbrio contratual − Orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ e por este TJSP*** *− Sentença mantida − Honorários recursais devidos − RECURSO DESPROVIDO."* (**TJSP**; Apelação Cível 1001569-13.2024.8.26.0120; Relatora: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; 10ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/05/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. ***TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. COPARTICIPAÇÃO INCABÍVEL. REVISÃO. ABUSIVIDADE****. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 2. Inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização da perícia, sem a análise dos fatos e das provas dos autos. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 4. Na espécie,* ***os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett****. 5.* ***A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.*** *6.* ***A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett****. 7.* ***A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos*** *(RN-ANS nº 541/2022). 8. Agravo interno não provido."* (**STJ**, AgInt no AREsp n. 2.372.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 21/08/2025 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819867-93.2024.8.12.0001 e código rBTStiGc.

3. Dos danos materiais (restituição de valores) e morais:

Não obstante se reconheça, a partir de então, a necessidade de readequação das cobranças a título de coparticipação no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), entendo que não é o caso de imposição do dever de indenizar à operadora do plano de saúde.

Isto porque, as cobranças, embora agora consideradas abusivas e inadequadas, se pautaram nas cláusulas contratuais pré-estabelecidas e conhecidas pela contratante-autora.

Ademais, a jurisprudência consagrou que "*é ressabido que o dano material reclama a prova efetiva de sua ocorrência, porquanto é defesa condenação para recomposição de dano hipotético ou presumido*" (STJ - REsp nº 1113843/PR, 1ª Turma, Rel. Benedito Gonçalves. J. 03.09.2009) e que "*os danos materiais, para serem indenizáveis, devem estar devidamente comprovados nos autos,* ***não podendo ser objeto de condenação prejuízos meramente hipotéticos***" (TJMG - Apelação Cível 5723437-88.2007.8.13.0024, 16ª Câmara Cível, Rel. Otávio Portes. j. 13.04.2011).

Ocorre que, no caso, embora tenha ventilado na petição inicial que *"a quantia cobrada indevidamente deverá ser ressarcida em dobro"* (f. 13), NÃO especificou e, menos ainda, comprovou quais seriam esses valores indevidamente cobrados e pagos por ela, não fazendo jus à pretendida indenização.

De mesmo modo, a simples cobrança indevida não caracteriza um dano moral, especialmente quando não demonstrada uma cobrança vexatória ou capaz de causar alguma lesão ao direito de personalidade da autora. E, no caso, com mais razão ainda, já que até esta decisão (inclusive por força de entendimento deste Juízo – ao indeferir a liminar – corroborado pelo TJMS), as cobranças NÃO ERAM INDEVIDAS.

4. Dispositivo:

Posto isso, rejeitando os pedidos indenizatórios, mas acolhendo o pedido de obrigação de fazer, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos da parte autora, e assim, diante da multiplicidade de sessões de terapia multidisciplinar necessárias, **CONDENO a parte ré a limitar a cobrança da coparticipação mensal pelo tratamento do transtorno do espectro autista (TEA), ao valor equivalente a uma mensalidade paga pela beneficiária do plano de saúde**. Em decorrência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, e amparado no art. 86 do CPC, condeno cada parte a suportar 50% do valor das custas e despesas processuais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 21/08/2025 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819867-93.2024.8.12.0001 e código rBTStiGc.

Quanto ao montante dos honorários (a serem posteriormente rateados conforme a citada proporção), os fixo em 15% do valor da condenação, com base no art. 85, §2º, do CPC, atendidas as diretrizes elencadas nos seus incisos.

Ressalto, por oportuno, que o montante dos honorários que toca à cada parte, deve ser pago ao advogado da parte contrária, eis que inviável a compensação (CPC, art. 85, § 14).

Contudo, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita (f. 42), as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

P.R.I., arquivando-se oportunamente.

Campo Grande, 21 de agosto de 2025.

(assinado por certificação digital)
Mauro Nering Karloh
Juiz de Direito

Modelo 229594 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3388, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-8vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 21/08/2025 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819867-93.2024.8.12.0001 e código rBTStiGc.